

Nov-25 – 01 -0316
B.Com. Sem. -5 (New Course) Examination
November -2025
Business Law –I Core-305

Total Marks : 70

Time : 2½ Hours

સૂચના :

૧. જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.

- Que. 1 A. કરારને વ્યાખ્યાયિત કરો અને માન્ય કરારની આવશ્યકતાઓની મદદથી આ નિવેદનની ચર્ચા કરો. 15
- અથવા
- A. ‘અવેજ’ વ્યાખ્યાયિત કરો. વિધાનની વિવેચનાત્મક તપાસ કરો. અવેજ વિના કરાર રદબાતલ છે. 15
- Que. 1 B. નીચેનાં વિધાનો સાચા છે કે ખોટા જણાવો. 03
- બધી સમજૂતીકરાર છે, પરંતુ બધા કરારો સમજૂતી નથી.
 - છેતરપિંડીના કૃત્યમાં તથ્યને સક્રિય રીતે છુપાવવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
 - કરાર માન્ય હોવા માટેના વચન માટે અવેજ પૂરતો હોવો આવશ્યક છે.
- Que. 2 A. ભારતીય કરાર અધિનિયમ હેઠળ સગીરની કાનૂની સ્થિતિ સમજાવો. 13
- અથવા
- A. અર્ધ-કરાર વ્યાખ્યાયિત કરો. ભારતીય કરાર અધિનિયમ, 1872 દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત વિવિધ પ્રકારના અર્ધ-કરાર સમજાવો. 13
- Que. 2 B. દરેક પ્રશ્ન માટે ટૂંકી સમજૂતી આપો. 04
- ભારતીય કરાર અધિનિયમ, 1872 હેઠળ ‘અવેજ’ની વ્યાખ્યા આપો.
 - રદબાતલ કરાર અને રદબાતલ કરાર વચ્ચે શું તફાવત છે?
 - એવા સંજોગોની સૂચિ બનાવો કે જેમાં કરાર રદ થઈ શકે છે.
 - પાગલ વ્યક્તિ કરાર કરી શકે?
- Que. 3 A. સેલ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ, 1930 મુજબ ‘માલ’ની વ્યાખ્યા આપો. અસ્તિત્વમાં, ભાવિ અને આકસ્મિક માલની વિષે સમજાવો. 15
- અથવા
- A. ‘વણ ચૂકવાયેલ વિક્રેતા’ ને વ્યાખ્યાયિત કરો અને માલ સામેના તેમના અધિકારો સમજાવો. 15
- Que. 3 B. 03
- માલના વેચાણ અધિનિયમ, 1930 મુજબ, ‘માલસામાન’માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.
A. કાર્યવાહી યોગ્ય દાવાઓ B. નાણાં C. પાક ઉગાડવા D. જમીન
 - વોરંટી એ વેચાણના કરારમાં એક શરત છે જે છે:
A. કરારના મુખ્ય હેતુ માટે આવશ્યક છે B. કરારના મુખ્ય હેતુ માટે કોલેટરલ
C. હંમેશા એક ગર્ભિત શબ્દ D. શરત જેવું જ
 - કેવિએટ એમ્પ્ટરના નિયમનો અર્થ છે.
A. વેચનારને સાવચેત રહેવા દો B. ખરીદનારને સાવચેત રહેવા દો
C. જનતાને સાવચેત રહેવા દો D. જે તેની પાસે નથી તે કોઈ આપી શકતું નથી

- Que. 4 A. 1986 ના કાયદાને બદલે ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 લાગુ કરવા તરફ દોરી ગયેલા મુખ્ય પરિબલોની ચર્ચા કરો. 13
- અથવા**
- A. ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ પંચ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરો. 13

Que. 4 B. તમામ એમસીકયુ બેઝ પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 04

1. ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 કયારે અમલમાં આવ્યો?
A. 2019 B. 2020 C. 2018 D. 2021
2. સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (સીસીપીએ)નું નેતૃત્વ કરે છે.
A. ચેરપર્સન B. હાયરેક્ટર જનરલ
C. ચીફ કમિશનર D. પ્રમુખ
3. નીચેનામાંથી કોણ સીસીપીએ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે?
A. એક ગ્રાહક B. કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સ્વૈચ્છિક ગ્રાહક સંગઠન
C. મૃત ગ્રાહકનો કાયદેસર વારસદાર D. ઉપરોક્ત તમામ
4. રાષ્ટ્રીય આયોગના આદેશ સામે અપીલ કઈ કોર્ટમાં દાખલ કરી શકાય છે?
A. હાઈકોર્ટ B. સિવિલ કોર્ટ
C. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત D. જિલ્લ અદાલત

4247991

4247991

4247991

4247991

4247991

4247991

Nov.-25 – 01 -0316
B.Com. Sem. -5 (New Course) Examination
November -2025
Business Law –I Core-305

Total Marks : 70

Time : 2½ Hours

Instruction: Figures to the right indicate the mark of the question.

- Que. 1 A.** Define Contract and Discuss this statement with the help of the essentials of a valid contract. **15**
- OR**
- A.** Define 'consideration'. Critically examine the statement: "An agreement without consideration is void." **15**
- Que. 1 B.** State whether the following statements are true or false. **03**
1. All agreements are contracts, but all contracts are not agreements
 2. An act of fraud can include the active concealment of a fact.
 3. Consideration must be adequate to the promise for a contract to be valid.
- Que. 2 A.** Explain the legal position of a minor under the Indian Contract Act, 1872, with decided case laws like Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose. **13**
- OR**
- A.** Define a quasi-contract. Explain the different kinds of quasi-contracts recognized by the Indian Contract Act, 1872. **13**
- Que. 2 B.** Provide a explanation for each question. **04**
1. Define "consideration" under the Indian Contract Act, 1872
 2. What is the difference between a void contract and a voidable contract?
 3. List the circumstances under which a contract may be discharged
 4. Mad Person Creat a Contract?
- Que. 3 A.** Define "goods" as per the Sale of Goods Act, 1930. What constitutes existing, future, and contingent goods. **15**
- OR**
- A.** Define an "unpaid seller" and explain their rights against the goods. **15**
- Que. 3 B.** Answer all MCQ base Questions. **03**
1. According to the Sale of Goods Act, 1930, "goods" include:
A. Actionable claims B. Money C. Growing crops D. Land

2. A warranty is a stipulation in a contract of sale that is:
- A. Essential to the main purpose of the contract
 - B. Collateral to the main purpose of the contract
 - C. Always an implied term
 - D. The same as a condition
3. The rule of Caveat Emptor means:
- A. "Let the seller beware" B. "Let the buyer beware"
 - C. "Let the public beware" D. "No one can give what he does not have"

Que. 4 A. Discuss the major factors that led to the enactment of the Consumer Protection Act, 2019, replacing the 1986 Act. **13**

OR

A. Describe the detailed procedure for filing a complaint before a Consumer Disputes Redressal Commission. **13**

Que. 4 B. Answer all MCQ base Questions.

04

1. When did the Consumer Protection Act, 2019, come into force?
- A. 2019 B. 2020 C. 2018 D. 2021
2. The Central Consumer Protection Authority (CCPA) is headed by a:
- A. Chairperson B. Director-General
 - C. Chief Commissioner D. President
3. Which of the following can file a complaint under the CPA?
- A. A consumer
 - B. Any registered voluntary consumer association
 - C. A legal heir of a deceased consumer
 - D. All of the above
4. An appeal against the order of the National Commission can be filed in which court?
- A. High Court B. Civil Court
 - C. Supreme Court of India D. District Court
